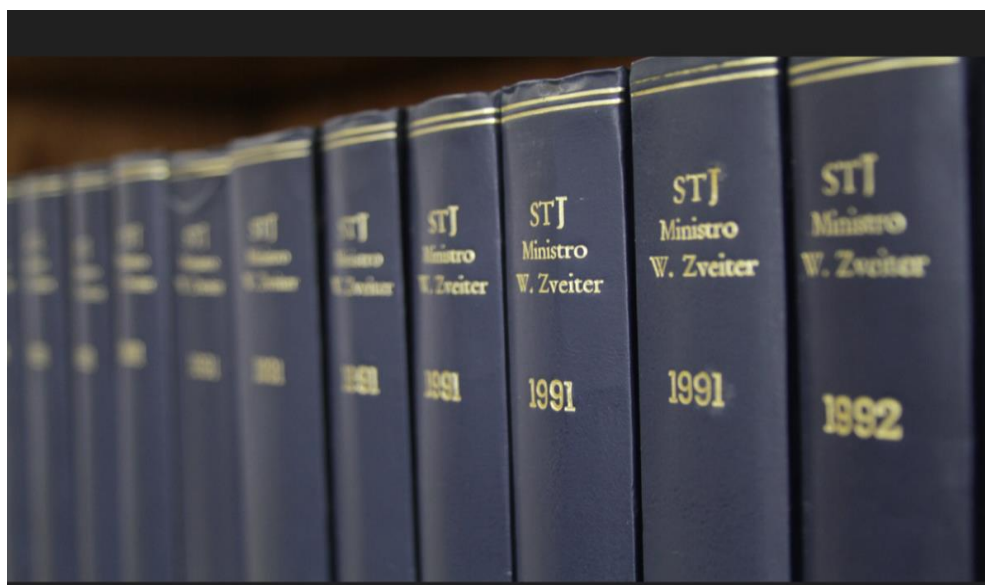


**PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
ZVEITER**

INTRODUÇÃO	02/03
CAPÍTULO I	
OBJETIVO E COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO	04/05
CAPÍTULO II	
DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E ANTICORRUPÇÃO	06/11
CAPÍTULO III	
TREINAMENTOS, COMUNICAÇÃO E TRATAMENTO DE REPORTES	12/17
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	18



INTRODUÇÃO

O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, fundado pelo Ministro WALDEMAR ZVEITER em 1957, é reconhecido pela sua atuação de excelência em litígio, consultoria e assessoria, tendo como norte a garantia do direito de seus clientes, sempre em obediência ao ordenamento jurídico, à ética e à moralidade no exercício da profissão.

Regido pelo presente Código de Integridade, elaborado com base nos princípios e valores que norteiam sua essência, o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER mantém estes valores fundamentais em sua atuação de forma irrepreensível e inegociável.

Em quaisquer das áreas de sua atuação, seja contenciosa, seja em consultoria, ou mesmo na elaboração de pareceres jurídicos, os princípios e valores são:

(i) exercício da advocacia de acordo com a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e a legislação brasileira em vigor;

(ii) prestação do serviço de advocacia com qualidade, técnica e excelência no atendimento aos clientes;

(iii) estudo de cada ramo da ciência jurídica a partir da lei para, em seguida, aprimorar-se na doutrina e jurisprudência;

(iv) investimento em novas tecnologias;

(v) busca da reversão da posição desfavorável do cliente, desde que sem riscos;

(vi) elaboração de manifestações e pareceres objetivos, observada a técnica jurídica de excelência;

(vii) otimização da relação com o cliente e aperfeiçoamento constante dos procedimentos;

(viii) independência profissional;

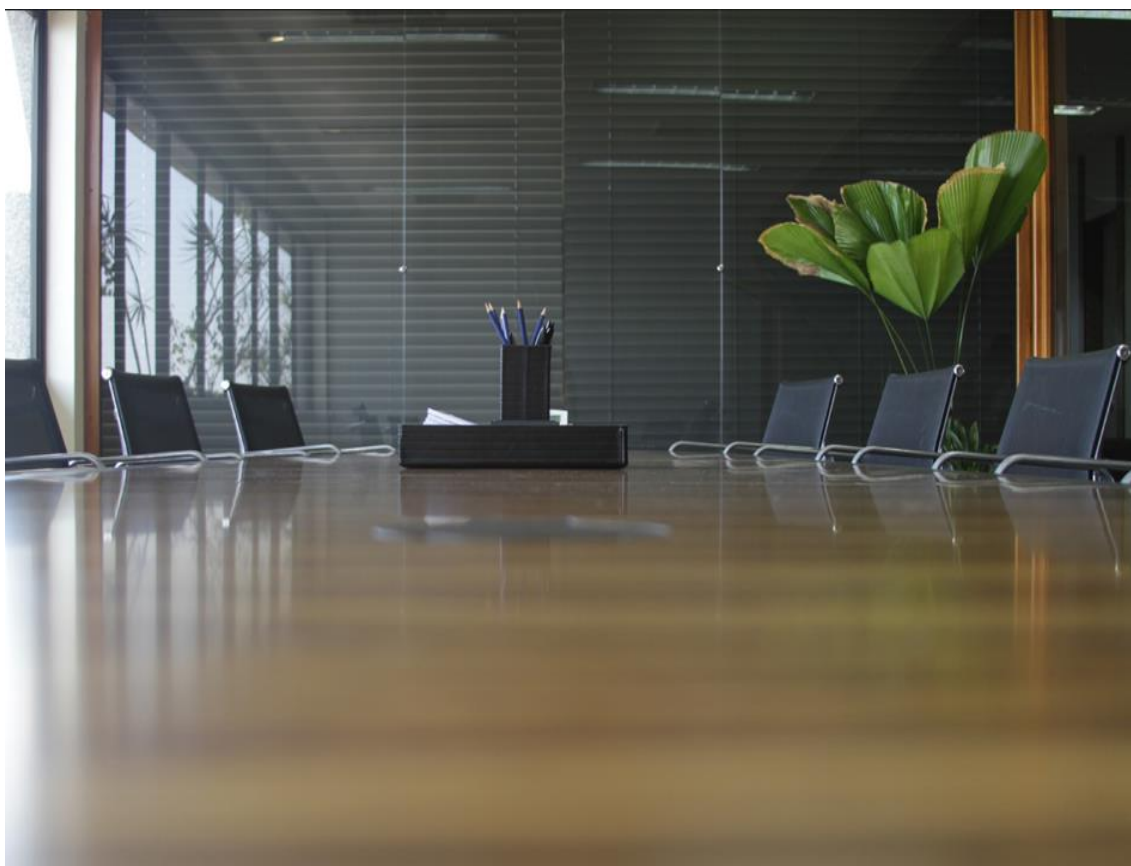
(ix) sigilo e confidencialidade com o cliente;

(x) responsabilidade socioambiental;

(xi) respeito à diversidade e aos direitos humanos;

(*xii*) combate à corrupção, fraudes e irregularidades; e,

(*xiii*) compliance com normas da OAB e demais legislações aplicáveis.



CAPÍTULO I

OBJETIVO E COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

Art. 1º O presente Código de Integridade estabelece as diretrizes e comandos normativos norteadores da estruturação e do Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER.

Art. 2º Seu inteiro teor possui natureza de ato-norma auto aplicável a todo o escritório, inclusive à Alta Direção, terceiros contratados ou contratantes, clientes de qualquer natureza e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, interagem ou representam o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER.

Art. 3º Para os fins desse Código, e de todo o Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, considera-se:

- I.** Alta Direção: sócios administradores e gestores do escritório que possuem maior grau de poder decisório sobre a organização e operação da sociedade;
- II.** Corpo jurídico: pessoas físicas com atribuições diretamente relacionadas à atividade jurídica, tais como advogados de qualquer natureza, trainees, estagiários, assistente ou auxiliar jurídico, correspondentes, prepostos, ou qualquer outra atividade privativa da advocacia;
- III.** Corpo não-jurídico: os funcionários e colaboradores contratados direta ou indiretamente pelo escritório, para exercer funções administrativas não relacionadas às atividades jurídicas;
- IV.** Parceiro: pessoa física ou jurídica com quem o escritório possui relação de negócios a qualquer título, ainda que sem subordinação ou hierarquia entre si;
- V.** Terceiro: pessoa física ou jurídica, contratada ou contratante, que fornece bens ou serviços, com eventuais relações negociais com o escritório; e
- VI.** Cliente contratante: pessoa física ou pessoa jurídica que contrata os serviços jurídicos desempenhados na atividade fim do escritório.

Art. 4º A Alta Direção ratifica seu empenho e obrigação com as normas e diretrizes ora estabelecidas, dedicando esforços para seu cumprimento, aplicação e aperfeiçoamento, em especial ao:

- I.** Manter conduta íntegra e proba em todos os casos, servindo como liderança e modelo a ser por todos seguido;
- II.** Divulgar a importância da integridade junto aos públicos interno e externo;

- III. Participar dos treinamentos realizados;
- IV. Garantir a eficiência do compliance;
- V. Considerar e implementar, caso forem pertinentes, as recomendações de aprimoramento feitas no desempenho da função de *compliance*.

Art. 5º A função de *compliance* será exercida pelos seus sócios administradores, que poderão nomear, também, pessoa ou grupo de pessoas designada durante mandato de seis meses, prorrogável por mais seis, para a qual deverão ser garantidos autonomia e independência para:

- I. Implementar o presente Código, assim como as políticas específicas que lhe sigam, no âmbito do Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER;
- II. Realizar sindicâncias internas, com amplo acesso, a todos os envolvidos e tendo à sua disposição o auxílio imediato dos demais integrantes do escritório;
- III. Interpretar o presente Código, de forma a esclarecer dúvidas, indicar métodos preventivos e/ou a dimensionar e recomendar medidas disciplinares cabíveis;
- IV. Constantemente monitorar o cumprimento do presente Código e propor alterações para seu aprimoramento; e
- V. Prever outras condutas a serem adotadas conforme a necessidade, em casos concretos.

Art. 6º Este Código orienta o fomento à cultura de *compliance* praticada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, sem prejuízo outras iniciativas para o probo e íntegro exercício profissional e das demais normas jurídicas e providências aplicáveis.

Art. 7º Será garantido a qualquer interessado o acesso ao presente Código.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E ANTICORRUPÇÃO

Art. 8º O presente Código observa a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, a Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção Empresarial), a Lei nº 12.813/13 (Lei sobre Conflito de interesses), a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal Brasileiro), a Lei nº 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), a Lei nº 12.529/11 (Lei Anti-truste) e a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 7.753/2017, assim como as demais normas que versem sobre ética e boa conduta, seja com a administração pública, seja com particular.

Parágrafo único. O Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER obedece a qualquer norma internacional anticorrupção, sempre que, direta ou indiretamente, compatíveis com a CRFB/1988 e aplicáveis aos destinatários do presente Código.

INTEGRIDADE NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

Art. 9º. O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER garantirá aos seus clientes a prestação de serviços com o mais alto grau de zelo e excelência, de maneira que seus integrantes observarão as previsões éticas do Estatuto da Advocacia, vedados:

- I.** veicular publicidade em meio ilícito;
- II.** violar o sigilo profissional;
- III.** recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente e estabelecer entendimento com a parte adversa sem a ciência do advogado desta ou de prévia autorização do cliente;
- IV.** prejudicar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que atue.

Art. 10. Os pareceres jurídicos serão elaborados exclusivamente de acordo com a convicção pessoal dos profissionais do escritório e serão objeto de contratação por remuneração fixa, inexistindo qualquer vinculação do escritório ou de seus profissionais com o sucesso da tese, com o resultado econômico obtido pelo cliente, com nova contratação ou com qualquer benefício futuro, direta ou indiretamente oferecido.

Art. 11. O escritório não atua com qualquer tipo de agenciador, representante comercial ou terceiro encarregado de prospectar e obter novos clientes, sendo a contratação do escritório sempre realizada por seus membros efetivos.

Art. 12. Previamente à sua contratação, e em atenção às regras da Lei nº 12.813/13 e do artigo 14, bem como 19 e seguintes, do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, o escritório deverá verificar a existência ou não de qualquer forma de impedimento estratégico ou de conflito de interesses entre:

- I. o escritório e o cliente em potencial, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas envolvidas, incluídos os advogados; e
- II. o cliente em potencial e as pessoas com quem o escritório possui vínculo contratual ou cláusula de não competição ainda vigentes.

§1º O resultado desta verificação deverá ser formalmente registrado em documento físico ou eletrônico, recomendado sua remessa aos integrantes do *compliance*, para que seja devidamente arquivado ou para que sejam tomadas outras medidas, quando pertinentes.

§2º As regras de sigilo e confidencialidade do Programa de Integridade deverão reger, no que couber, todos os documentos e informações que eventualmente lhe tiverem sido franqueadas pelo cliente em potencial, independentemente do resultado da verificação e ainda que a contratação em questão não venha a se concretizar.

§3º O tema deste dispositivo deverá ser complementado e procedimentalizado em política específica do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER.

COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

Art. 13. O escritório não permite a prática de qualquer ato de corrupção, suborno, fraude, ou de qualquer conduta que importe violação ao Código Penal e à Legislação Anticorrupção Empresarial, em especial à Lei nº 12.846/13.

Art. 14. Os recursos do escritório não poderão ser utilizados para financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/13 ou para financiar interesse privado perante a Administração, ou em contrariedade às regras de seu Programa de Integridade.

Parágrafo único. Consideram-se recursos os bens materiais, tais como bens ou valores diversos, computadores, monitores, livros e periódicos, assim como recursos imateriais, como o acesso à internet e suas mídias sociais, ainda que utilizadas por aparelhos não pertencentes ao escritório.

Art. 15. É proibida a oferta ou promessa, pelo escritório, de itens que caracterizem vantagem indevida ou favorecimento antiético ou ilegal, em quaisquer de suas formas, a agentes públicos ou privados.

Parágrafo único. A previsão do *caput* não atinge o oferecimento de brindes, desde que em consonância com as disposições do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética e Disciplina da OAB, da Lei de Conflito de Interesses e demais normas aplicáveis.

Art. 16. É proibido o recebimento, em nome do escritório e independentemente de seu remetente, de itens que caracterizem vantagem indevida ou favorecimento antiético, em quaisquer de suas formas, oferecidas por parceiros de negócios, clientes, e terceiros contratados ou não, devendo o tema ser pormenorizadamente regulamentado em política específica.

§ 1º Caso haja recebimento não solicitado, a função de *compliance* será comunicada para proceder ao registro e à devolução ou doação para entidade filantrópica, caso haja recusa na devolução.

§ 2º A previsão do *caput* não atinge o recebimento de brindes ou materiais promocionais.

Art. 17. Em razão do considerável perfil acadêmico do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER e de seus membros, é permitida pelo Programa de Integridade a troca, oferecimento ou recebimento de publicações acadêmicas, hospitalidades ou similares, em caráter privado, exclusivamente para fins acadêmicos, desde que realizada exclusivamente com recursos pessoais e com proporcionalidade e razoabilidade, não caracterizando vantagem indevida a qualquer uma das partes envolvidas, devendo a procedimentalização de tal questão ser objeto de política específica a ser elaborada.

Art. 18. O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER não permite nenhuma forma de pagamento de facilitação indevida, seja para apressar a tomada de decisão junto ao Poder Público, seja para obter novos clientes, contratos, parcerias ou para a contratação de terceiros.

Art. 19. O escritório tem como política a não realização de qualquer tipo de doação ou patrocínio político-eleitoral.

Parágrafo único. Em atenção às liberdades e direitos individuais constitucionalmente garantidos, a previsão não se estende aos membros do escritório, enquanto pessoas físicas, desde que utilizados recursos próprios e em plena conformidade com as normas da legislação eleitoral, anticorrupção e do Programa de Integridade do escritório.

CONTRATAÇÕES

Art. 20. As contratações de pessoal e de terceiros, bem como o estabelecimento de parcerias de negócios, deverão sempre ser realizadas com base em critérios técnicos, profissionais e de confiança, bem como ser pormenorizadamente regulamentada mediante da política interna específica do Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER.

Parágrafo único. No caso de contratação de pessoa jurídica, deverá o escritório, sempre que possível, dar preferência àquelas que possuam previamente um efetivo programa de integridade já devidamente implementado.

Art. 21. As contratações de pessoas, físicas ou jurídicas, serão precedidas de observância dos termos do Programa de Integridade, cabendo ao àqueles que exercem a função de *compliance* apontar as medidas necessárias para tanto.

Art. 22. No caso de contratação de serviços de tecnologia da informação ou de armazenamento de dados em nuvem, será observada, no que couber, a Resolução nº 4.658/2018 do Banco Central, a as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

Art. 23. O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, em todo e qualquer tipo de relacionamento com agentes públicos, órgãos ou entidades estatais, deverá agir sempre conforme a normatividade específica do tema, com a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

§ 1º É vedado ao escritório a oferta ou o recebimento de qualquer vantagem indevida, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846/13.

§ 2º Agentes públicos são todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 24. Na eventual hipótese de sua participação em contratações estatais precedidas de certame competitivo ou mesmo de mera cotação de preços, é vedado aos membros do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER o emprego de métodos que busquem frustrar ou fraudar o caráter competitivo do certame, em especial, ajustes envolvendo agentes públicos ou os demais escritórios concorrentes.

Parágrafo único. O escritório estará à disposição das autoridades fiscalizatórias competentes, observada a legislação aplicável e os procedimentos nela previstos, e jamais atuará de forma a impedir tais atividades.

A PROTEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DO ESCRITÓRIO E DE SEUS CLIENTES

Art. 25. Todas aquelas pessoas submetidas ao Programa de Integridade do escritório deverão, sob pena de responsabilização cível e criminal, guardar o sigilo das seguintes informações que venham a ter contato, ainda que após o término da relação com o escritório.

§ 1º Informação sigilosa ou confidencial é aquela não disponível ao público em geral, como fatos, informações técnicas e estratégias de negócios, constantes, ou não, de documentos reservados do próprio escritório ou de seus clientes.

§ 2º Dados pessoais da Alta Direção, do Pessoal Jurídico, ou do não-jurídico, de parceiros de negócios e de terceiros fornecedores ou contratados também serão protegidos, exceto quando indispensáveis à transparência da sociedade, por autorização expressa dos envolvidos ou por ordem judicial.

Art. 26. O dever de sigilo previsto nessa seção se estende a consultas realizadas por clientes e parceiros em potencial, quando do compartilhamento de documentos e informações para análise do caso e das possibilidades de argumentação, ainda que a contratação não venha a se concretizar.

Art. 27. As informações sigilosas somente poderão ser fornecidas nos termos da lei, em razão de decisão judicial ou caso haja autorização expressa das pessoas envolvidas.

Parágrafo único. Eventual violação deverá ser comunicada à função de *compliance*, que também deverá ser consultada em caso de dúvidas.

Art. 28. É vedada, sob pena de responsabilização cível e criminal, a divulgação, intencional ou não, de informações ou comentários depreciativos, de cunho profissional ou pessoal, a respeito do escritório ou de quaisquer de seus membros, na vigência ou após o encerramento do vínculo profissional.

Parágrafo único. Entende-se por depreciativo todos comentários e/ou informações que atentem contra a imagem do escritório ou de seus integrantes perante terceiros, não necessariamente incluídos nos tipos penais de calúnia, difamação ou injúria.

Art. 29. É vedada a utilização das informações para fins diversos dos originalmente previstos, para obtenção de vantagens ou para comunicação a membros da imprensa.

Art. 30. É dever de todos zelar pelo sigilo das correspondências e das informações profissionais eventualmente disponíveis em aparelhos pessoais, bem como pelo adequado descarte de documentos sensíveis.

Art. 31. Todos aqueles submetidos a este Código deverão observar a legislação de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98 e decorrentes), de forma a indicar, quando não própria, a origem dos argumentos, opiniões e posicionamentos utilizados, bem como se comprometer a não utilizar indevidamente toda e qualquer produção intelectual relacionada à atuação do escritório.

Art. 32. A participação dos membros do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER em congressos, seminários, exposições ou aulas de qualquer tipo é permitida e incentivada, devendo, em tais ocasiões, os membros do escritório observar os seguintes cuidados:

- I. não revelar informações sigilosas sobre o escritório, sobre os seus clientes e sobre os casos de seu patrocínio, ainda que estes já se encontrem encerrados;
- II. não externar posicionamento pessoal que possa prejudicar a imagem e a reputação do escritório, respeitado o direito à liberdade de expressão e à liberdade de cátedra, nos termos da CRFB/1988.

Art. 33. O escritório deverá manter registros contábeis claros e completos, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo único. A função de *compliance* terá acesso aos registros e poderá solicitar o esclarecimento de dúvidas, dentro de prazo razoável.

Art. 34. As demonstrações do escritório serão aprovadas pela Alta Direção.

Art. 35. Documentos e informações deverão respeitar os seguintes prazos de arquivamento, prorrogáveis por determinação da Alta Direção ou da função de *compliance*:

- I. por período indeterminado, no caso de informações relativas à Administração Pública, como registros de reuniões, discriminação de serviços prestados e pagamento e obtenção de licenças;
- II. por 2 anos, no caso de comunicação que não envolva a Administração Pública;
- III. por 5 anos, nos casos de:
 - a. documentos contábeis e financeiros, bem como resultados de auditorias;
 - b. documentos relativos ao pagamento de tributos;
 - c. documentos relativos a direitos trabalhistas; e
 - d. documentos relativos a contratos e avenças firmadas com parceiros de negócios e terceiros.

Art. 36. Os contratos firmados deverão dispor, dentre outros eventualmente necessários, sempre que possível, de documentos relativos:

- I. ao instrumento contratual;
- II. às comunicações com a outra parte que envolvam tratativas, condições contratuais e situação, como aplicação de sanções, pagamentos e rescisão;
- III. ao adimplemento.

CAPÍTULO III

TREINAMENTOS, COMUNICAÇÃO E TRATAMENTO DE REPORTES

TREINAMENTOS DE INTEGRIDADE

Art. 37. Os treinamentos do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER deverão atingir e contar com a participação de todo o corpo jurídico e não jurídico, em linguagem compatível e acessível, bem como mediante os meios adequados, em periodicidade razoável.

Art. 38. Os treinamentos deverão abordar questões essenciais à excelência na prestação dos serviços e à conformidade das atividades desempenhadas pelo escritório com as normas de seu Programa de Integridade, dando especial atenção àquelas atinentes ao relacionamento de seus membros com o setor público e a proteção e sigilo de informações, enfatizando sempre a existência e importância de seu Canal de Comunicação.

Art. 39. Sem prejuízo das regras a serem estipuladas em política específica, todos os treinamentos contarão com controle e monitoramento de frequência.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Art. 40. Os canais de comunicação do escritório são instrumentos indispensáveis à efetividade do presente Código e ao Programa de Integridade, sendo sua utilização e seu acesso sempre fomentados mediante “Política de Reportes e de Investigação” a ser elaborada especificamente para tanto.

Parágrafo único. Por meio do Canal de Comunicação compliance@zveiter.adv.br, poderão ser encaminhadas à função de *compliance* dúvidas, sugestões, reclamações, registros de fato ou denúncias envolvendo toda e qualquer norma relacionada ao Programa de Integridade do escritório.

Art. 41. Os membros do escritório poderão enviar seus reportes de forma anônima, mediante a utilização do Canal de Comunicação, bem como também poderão reportar por meio de:

- I. carta entregue diretamente ao responsável pela função de *compliance*;
- II. exposição de fatos diretamente ao responsável pela função de *compliance*.

Parágrafo único. No caso de exposição verbal dos fatos, caberá à função de *compliance* reduzi-la a termo e dar a opção de assinatura deste documento pelo reportante, preservado o sigilo quando necessário.

Art. 42. O público externo também poderá se valer do referido Canal de Comunicação específico, cujos meios de Reporte estarão acessível a todas as pessoas, inclusive, através de *link* em web site do Escritório.

CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS

Art. 43. É possível a autodenúncia, caso em que tal contexto deverá ser utilizado como critério de minoração no dimensionamento de eventual medida disciplinar a ser estipulada.

§ 1º A autodenúncia deverá descrever os fatos, indicar a participação de outros e sugerir medidas para a reparação do dano.

§ 2º Caso a autodenúncia, além dos requisitos mencionados no parágrafo anterior, forneça também documentos ou meios de prova lícitos e suficientes para comprovar a participação dos demais envolvidos, tal colaboração deverá ser considerada como critério adicional na minoração da medida disciplinar a ser ao final estipulada.

Art. 44. O escritório deverá sempre garantir o sigilo e a confidencialidade das investigações internas que realiza, bem como a proteção do reportante de boa-fé e eventuais testemunhas sobre qualquer forma de retaliação.

Art. 45. Em caso de recebimento de denúncia, a função de *compliance* deverá proceder à investigação interna dos fatos narrados, com a oitiva de possíveis pessoas envolvidas, o acesso a documentos que se façam necessários e contando com o imediato auxílio de outros profissionais, quando necessário e formalmente solicitado pelo Oficial de *Compliance*.

Parágrafo único. Conforme deverá ser regulamentado mediante política interna específica, a função de *compliance* poderá, quando necessário e mediante decisão devidamente justificada e sem violar normas da legislação trabalhista, recomendar a aplicação de medidas cautelares necessárias para a pronta interrupção das condutas ou para evitar o prejuízo das investigações, tal como o afastamento preventivo de pessoas supostamente envolvidas ou o deslocamento destas para outra atividade/unidade/caso.

Art. 46. O dever de investigação e de apuração dos fatos compreende todas as pessoas albergadas pelo Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, inclusive os membros da sua Alta Direção.

Art. 47. A autonomia e independência da função de *compliance* devem sempre ser garantidas e protegidas, tanto durante a investigação e apuração dos fatos reportados, quanto na recomendação de aplicação de medidas disciplinares, notadamente nos casos envolvendo membros da Alta Direção.

Art. 48. Deverá sempre ser assegurado aos reportados o tratamento justo, respeitando os direitos ao contraditório e à ampla defesa, bem como a observância à legislação trabalhista.

Art. 49. Sem prejuízo das regras específicas relacionadas à sua procedimentalização que serão previstas em política interna específica, as investigações internas não poderão ultrapassar o prazo de 90 (noventa dias úteis), prorrogável por uma única vez diante da complexidade do caso apresentado.

Art. 50. O resultado das investigações deverá ser documentado em relatório específico, no qual a função de *compliance* deverá prescrever, motivadamente, as recomendações que entender pertinentes, devendo tal documento ser transmitido pessoalmente à Alta Direção, colhendo de seus membros a assinatura do recebimento.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES

Art. 51. A função de *compliance* será responsável pela motivada recomendação da medida cabível, a partir das disposições constantes do Programa de Integridade do Escritório, sem prejuízo da legislação cabível, devendo ser registrada no Relatório de Investigação que deverá ser submetido aos membros da Alta Direção do escritório, a quem caberá a decisão final.

§ 1º No caso de membros da Alta Direção estarem envolvidos nas condutas investigadas, a pena será determinada a partir da deliberação de seus integrantes não envolvidos.

§ 2º Em caso de aceitação integral das recomendações motivadamente registradas pela função de *compliance* no Relatório de Investigação, a decisão da Alta Direção poderá declarar sua integral concordância com o conteúdo do Relatório.

§ 3º A Alta Direção poderá discordar das recomendações realizadas pela função de *compliance* devendo, para tanto, apresentar as razões de fato e de direito que embasaram tal discordância, ainda que parcial.

Art. 52. São previstas as seguintes medidas disciplinares:

I. Para violação cometida pela Alta Direção:

- a. censura reservada, sem anotação de reincidência;
- b. censura por escrito e registrada, sem anotação de reincidência;
- c. advertência formal, por escrito e devidamente registrada, sem anotação de reincidência;
- d. advertência formal, por escrito e devidamente registrada, com anotação de reincidência;
- e. desligamento *ad referendum* da sociedade, com recebimento prévio do valor de participação na forma dos atos constitutivos da sociedade;
- f. pagamento de indenização, no caso de conduta dolosa ou crime infamante com danos aos bens e à reputação do escritório.

- II.** Para violação cometida pelo pessoal jurídico ou não-jurídico:
- a. censura reservada, sem anotação de reincidência;
 - b. censura por escrito e registrada, sem anotação de reincidência;
 - c. advertência formal, por escrito e devidamente registrada, sem anotação de reincidência;
 - d. advertência formal, por escrito e devidamente registrada, com anotação de reincidência;
 - e. desligamento *ad referendum* da sociedade, com recebimento prévio do valor de participação na forma dos atos constitutivos da sociedade;
 - f. pagamento de indenização, no caso de conduta dolosa ou crime infamante com danos aos bens e à reputação do escritório.
 - g. demissão por justa causa, observados os direitos previstos na legislação penal e trabalhista;
 - h. pagamento de indenização, no caso de conduta dolosa ou crime infamante com danos aos bens e à reputação do escritório.

- III.** Para violação cometida por parceiros de negócios ou terceiros fornecedores ou prestadores de serviço contratados pelo escritório:
- a. multa, conforme previsão de cada contrato;
 - b. rescisão contratual ou solução equivalente, sem o pagamento de indenização por parte do escritório;
 - c. proibição de firmar vínculos com o escritório por, no mínimo, 2 (dois) anos;
 - d. pagamento de indenizações, no caso de danos aos bens e/ou à reputação do escritório.

IV. Para violação cometida por clientes do escritório em face de seus membros ou mesmo envolvendo o próprio escritório, este se reserva o direito à rescisão contratual e à busca pelo ressarcimento e/ou indenização pelos danos materiais e/ou morais eventualmente sofridos, preservando, sempre, o sigilo cliente-advogado e todas as informações por este albergadas.

Art. 53. Sem prejuízo do que for pormenorizadamente estipulado em política interna específica sobre o tema, a determinação da sanção aplicável dependerá da gravidade, dos efeitos da violação, bem como:

- I. dos benefícios advindos para o infrator;
- II. das circunstâncias atenuantes e agravantes;
- III. dos antecedentes e eventual hipótese de reincidência.
- IV. dos benefícios advindos para o infrator;
- V. das circunstâncias atenuantes e agravantes;
- VI. dos antecedentes e eventual hipótese de reincidência.

Art. 54. As infrações disciplinares são consideradas da seguinte forma:

I. leves, quando, cumulativamente, decorrerem de conduta não intencional, plenamente reparável e não trazer benefícios a quem cometeu;

II. médias, quando, apesar da intenção, forem reparáveis e não importarem benefício a quem a cometeu, desde que sua primeira violação;

III. graves, quando presente, pelo menos, uma das seguintes condições:

a. conduta baseada no dolo ou na má-fé;

b. for caso de reincidência;

c. houver causado considerável prejuízo à reputação do escritório;

d. importar significativo prejuízo econômico ao escritório;

e. conduta que constitui crime previsto na legislação for caso de reincidência;

f. houver causado considerável prejuízo à reputação do escritório;

g. importar significativo prejuízo econômico ao escritório;

h. conduta que constitui crime previsto na legislação.

Parágrafo único. O dimensionamento das medidas disciplinares deverá ser compatível com a gravidade da infração.

Art. 55. Ressalvados os casos envolvendo o sigilo cliente-advogado, quando verificado que determinada conduta, além de desrespeitar as normas do Programa de Integridade do escritório, também constitui ofensa ao ordenamento jurídico, o fato deverá ser comunicado às autoridades públicas competentes

Art. 56. O presente Código de Integridade, assim como todo o Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, será constantemente monitorado e aprimorado.

§ 1º Será anualmente produzido um relatório pela função de *compliance* no qual estarão indicados os resultados de todo o monitoramento do Programa de Integridade do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER realizado durante o último ano.

§ 2º Não deverão se fazer presentes em tal relatório o teor de documentos e informações sigilosas, ainda que estas devam ser computadas para fins de monitoramento e estatísticas a serem registradas no relatório.

Art. 57. O monitoramento servirá, dentre outros, para:

I. o desenvolvimento de novos treinamentos, considerando temas do cotidiano, desafios verificados no Canal de Comunicações e a frequência e o resultado de testes de treinamentos anteriores;

II. o aprimoramento do Programa de Integridade do escritório;

III. a criação de novas políticas internas específicas ou a correção das regras já existentes, suprimindo omissões e trazendo novos temas

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. Esse Código foi aprovado pela Alta Direção do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER e demais sócios que o compõe.